

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2220 -
2221/2532

นายสมพล ธนาสว่างกุล กับพวก

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายเมืองทอง เขมมณี

โจทก์

นางอุไร วิทยกุล

จำเลย

นางอุไร วิทยกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 162 แผ่นที่ 3)

คดีสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาเข้าด้วยกัน โดยเรียกนายสมพล ธนาสว่างกุลนายอร่ามรัตน์ธนาสว่างกุลและนายอรรถพรธนาสว่างกุลว่า โจทก์ที่ 1ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ และระหว่างพิจารณานายเมืองทอง เขมมณี ขอเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้งสามได้สิทธิการจำยอมในการวางท่อระบายน้ำในที่ดินจำเลย คำขอของโจทก์ทั้งสามนอกจากนี้ และฟ้องแย้งจำเลยให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมในการใช้และวางท่อระบายน้ำพิพาทในที่ดินโฉนดเลขที่ 4778 ของจำเลยซึ่งโจทก์ทั้งสามได้มาโดยอายุความตามกฎหมาย โดยให้โจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสามและจำเลย จำเลยร่วมฎีกา (อันดับ 156,155)

จำเลยยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 154)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ